

1058652-21.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Guilherme Silva e Souza

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... para a hipótese de furto ou roubo, sem localização do bem (no prazo de 30 dias), exatamente a hipótese dos autos, negado o pedido indenizatório formulado na esfera administrativa. Deu valor à causa e juntou documentos.

Em contestação (fls. 62/69), após regularmente citada, argumentou a requerida, em síntese, regularidade da conduta contratual, obrigação de meio assumida pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara Cível

Avenida das Nações Unidas, n 22.939, 12 andar, vila almeida, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1058652-21.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1058652-21.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Robson Brida

Requerido:

Moto Rastreadores Ltda

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Silva e Souza

Vistos.

ROBSON BRIDA ingressou com Ação Indenizatória em face de MOTO RASTREADORES LTDA, ambos qualificados nos autos, sustentando, em síntese, contrato de proteção veicular de motocicleta mediante rastreamento, com cláusula securitária, prevista indenização para a hipótese de furto ou roubo, sem localização do bem (no prazo de 30 dias), exatamente a hipótese dos autos, negado o pedido indenizatório formulado na esfera administrativa. Deu valor à causa e juntou documentos.

Em contestação (fls. 62/69), após regularmente citada, argumentou a requerida, em síntese, regularidade da conduta contratual, obrigação de meio assumida pela requerida, empreendidas diligências tendentes à localização do bem, sem sucesso, ausência de indenização decorrente de discordância do autor aos procedimentos previstos em contrato.

Réplica às fls. 78/82.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, prescindindo de outras provas, com fulcro no artigo 355, I, do CPC.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem apreciadas, ao mérito.

A ação é parcialmente procedente.

De início, cabe salientar a aplicação do CDC ao presente caso, visto tratar-se de típica relação de consumo.

Com efeito, o contrato entre as partes restou indubitado nos autos. No mesmo sentido, o sinistro verificado, roubo da motocicleta em questão, comunicado à autoridade policial e à requerida para eventual rastreamento do bem, sem sucesso no procedimento, restou incontroverso nos autos, fruto da prova documental carreada.

De fato, a obrigação assumida pela requerida em contrato, rastreamento do bem roubado, caracteriza-se como uma obrigação dita "de meio", sem garantia do resultado.

Quanto à natureza securitária, secundária, da avença, inequívoco o dever de indenizar imputável à requerida, pois caracterizado o sinistro no caso concreto.

Nesse sentido, excluída a culpa do demandante no episódio, comunicação do sinistro, não se desincumbiu a requerida do seu ônus processual, prova do alegado fato extintivo ou modificativo do direito reclamado, artigo 373, II, do CPC.

Assim, verificado o sinistro contratual, sem qualquer circunstância excludente da responsabilidade, observando-se que o gravame de alienação fiduciária incidente sobre o bem inviabiliza a transferência do financiamento, sem participação da instituição financeira no contrato entre as partes, a indenização securitária do valor previsto na Tabela Fipe da data do sinistro, valor inferior ao limite estabelecido na cláusula 12 do contrato (fls. 72) é, pois, de rigor, sem prejuízo da posterior "transferência de documentos" do bem pelo autor à requerida.

Em relação aos danos morais postulados em caráter indenizatório, os meros aborrecimentos e desconfortos, como no caso presente, não justificam a imposição de sanção indenizatória, visto que, segundo melhor doutrina, o dano moral indenizável é apenas aquele que foge à normalidade cotidiana, sob pena de enriquecimento sem causa e banalização do instituto jurídico.

Por fim, o simples inadimplemento contratual, conforme entendimento jurisprudencial que adotamos, não justifica a imposição da sanção patrimonial. Neste sentido: "CIVIL. DANO MORAL. O só inadimplemento contratual não caracteriza o dano moral. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n.º 762.426/AM, 3ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 15/09/2005, v. u., DJU de 24/10/05, p. 325).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para condenar a requerida a pagar ao autor a indenização prevista em contrato, 100% da tabela FIPE, quantia de R\$ 14.542,00, a ser atualizado pela tabela do TJ-SP desde o fato, incidentes juros legais de 1% ao mês a partir da citação, incumbindo ao autor a posterior transferência do bem objeto da ação à requerida.

Em tempo, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Pela causalidade e sucumbência, arcará a demandada com as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Para interposição de eventual recurso, o valor deverá corresponder a 4% (quatro por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada esta em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA